



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 117 DEL
06/03/2026

OGGETTO: RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO – TRIBUNALE DI AVELLINO - CONTRO IL COMUNE DI AVELLA. DETERMINA LIQUIDAZIONE SPETTANZE PROFESSIONALI. PROVVEDIMENTI.

Registro Generale
N. 171 DEL
09/03/2026

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **nove**, del mese di **marzo** nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.E.L. - D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. - D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
- l'art. 4 comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi di indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento vigente di contabilità;

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 20 /2025 con cui sono state attribuite funzioni dirigenziali;

Visto che con Prot. n. 1287/2026 è stato acquisito il Ricorso per Decreto Ingiuntivo per la ditta Nargiso Francesco – Creazione e installazione luminarie”, con sede legale in S. Nicola la Strada CE al viale Carlo III, 93 P. IVA 02590540619 contro il Comune di Avella per il recupero delle somme relative alla fattura n. 4 del 11.01.2024, prot. n. 560, pari ad € 13.664,00, per il servizio di cui sopra;

Dato atto che per il predetto titolo esecutivo, la ditta Nargiso Francesco – Creazione e installazione luminarie è rapp.ta e difesa dall'Avv Francavilla Fabio, P.IVA 04244770618, con sede legale in Caserta (CE) in via Giardini Reali,21;

Dato atto che si è proceduto a liquidare l'importo richiesto alla Ditta Nargiso Francesco – Creazione e installazione luminarie”, con sede legale in S. Nicola la Strada CE al viale Carlo III, 93 P. IVA 02590540619, come da Decreto Ingiuntivo acquisito;

Ritenuto, dunque, di dover procedere alla liquidazione anche relativamente alle spettanze professionali;

Vista la fattura n. 1/26 del 19.02.2026, acquisita al prot. n. 2377, dell'importo pari ad € 825,71 onnicomprensivi, emessa dall'Avv Francavilla Fabio, P.IVA 04244770618, con sede legale in Caserta (CE) in via Giardini Reali,21, quali spettanze relative al Ricorso di cui sopra;

Visto il D.L. 04 luglio 2006, n. 223 *“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”*, convertito in Legge n. 248/2006;

Visto il Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante *“Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture”*;

Vista la Legge n. 190/2012;

Visto il D.lgs. n. 33/2013;

Visto il D.lgs. n. 39/2013;

Tutto ciò premesso;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 *bis* del D.lgs. n. 267/2000;

Visti gli atti d'Ufficio;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

1. **Disporre** la liquidazione della fattura n. 1/26 del 19.02.2026, acquisita al prot. n. 2377, dell'importo pari ad € 825,71 onnicomprensivi, emessa dall'Avv Francavilla Fabio, P.IVA 04244770618, con sede legale in Caserta (CE) in via Giardini Reali, 21, quali spettanze relative al Ricorso di cui sopra;
 2. **Dare atto**, che la predetta somma di €. 825,71, a titolo di spettanze professionali in favore del suddetto Professionista, è regolarmente imputata al Capitolo 124.2 del bilancio comunale;
 3. **Dare atto** che la procedura di liquidazione è gestita in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, Legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 217/2010);
 4. **Dare atto** dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990;
 5. La presente determinazione:
 - ✓ È stata trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari per il prescritto visto di regolarità contabile ex art. 147 *bis*, comma 1 e art. 183, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000;
 - ✓ È stata trasmessa all'Ufficio Segreteria per la registrazione al Repertorio Generale delle determinazioni;
 - ✓ È pubblicata all'Albo Pretorio elettronico per quindici giorni consecutivi;
 - ✓ È trasmessa con relativi allegati al Responsabile della trasparenza per l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;
- Contro la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da presentare al Responsabile del Servizio che ha adottato l'atto entro giorni trenta (gg.30). È ammesso altresì ricorso al T.A.R. Campania entro giorni sessanta (gg.60) e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro giorni centoventi (gg.120);
- A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio a cui potranno essere richiesti chiarimenti.

Avella (AV), 09/03/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 06/03/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: spettanze professionali per avv Francavilla - Ricorso D.I. CIG: CUP: Descrizione Capitolo: SPESE PER LITI E TRANSAZIONI Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.11.006	1.11	124.2		2026	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
165	€ 825,71	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: avv fabio FRANCAVILLA - Progressivo Fornitore: 5495 Codice Fiscale: 04244770618 P.Iva: 04244770618
--

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
328	825,71	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

avv fabio FRANCAVILLA

Avella (AV), 09/03/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 09/03/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 09/03/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 291, e vi rimarrà fino al 24/03/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 171 del 09/03/2026;

Oggetto: RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO – TRIBUNALE DI AVELLINO - CONTRO IL COMUNE DI AVELLA. DETERMINA LIQUIDAZIONE SPETTANZE PROFESSIONALI. PROVVEDIMENTI.

Avella (AV), 09/03/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to dott. Pasquale Maiella